



PUTUSAN
Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANI MUTMAINAH |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun / 11 Agustus 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Laks Martadinata RT.001 RW.008 Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan atau saat ini Kos di Gang Trubus Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Ani Mutmainah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik : sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2025 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) : sejak tanggal 22 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 20 November 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 6 November 2025 sampai dengan tanggal 5 Desember 2025 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 6 Desember 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 6 November 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg tanggal 6 November 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ani Mutmainah, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ani Mutmainah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 beserta kontakannya;
 - 1 (satu) bendel BPKB nomor : M-08543744 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor : 11056369 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;
 - 1 (satu) lembar TBP KP nomor : 01488049 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Sri Kanti Asih.

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan tertentu ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ani Mutmainah, pada hari Selasa tanggal 05 bulan Agustus tahun 2025 pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jl. Bend. Sigura-gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2025 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa Ani Mutmainah bekerja sebagai perawat di rumah saksi korban Hj. Sri Kanti Asih yang beralamat di Jl. Bend. Sigura-gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa tiba di rumah saksi korban Hj. Sri Kanti Asih dan langsung bekerja, dan terdakwa diminta saksi korban Hj. Sri Kanti Asih untuk tinggal atau menginap dan merawat saksi korban Hj. Sri Kanti Asih;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa mulai bekerja membersihkan rumah saksi korban Hj. Sri Kanti Asih, lalu pada hari itu juga sekira pukul 07.30 Wib saksi korban Hj. Sri Kanti Asih mandi, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil mengambil 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY yang berada di dalam dompet warna biru kombinasi merah milik saksi korban Hj. Sri Kanti Asih yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY, yang diletakkan didalam tas warna merah yang berada digantungan tembok sebelah utara didalam kamar saksi korban Hj. Sri Kanti Asih;
- Bahwa kemudian terdakwa menyimpan STNK di saku sebelah kanan depan jaket yang terdakwa pakai dan BPKB terdakwa letakkan di saku depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian rencana selanjutnya terdakwa akan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih pergi ke rumah sakit Lavalette dengan mengendarai sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY, dimana pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih tiba dirumah sakit, lalu terdakwa menurunkan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih di depan ruang poli cuci darah, selanjutnya terdakwa memakirkan sepeda tersebut di tempat parkir rumah sakit Lavalette, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Hj. Sri Kanti Asih yang berada di depan ruang poli cuci darah, kemudian terdakwa bersama saksi korban Hj. Sri Kanti Asih menuju

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruang tunggu poli cuci darah. Setelah menunggu antrian saksi korban Hj. Sri Kanti Asih dipanggil oleh perawat untuk melaksanakan cuci darah dan sebelum saksi korban Hj. Sri Kanti Asih masuk ruangan, terdakwa meminta izin kepada saksi korban Hj. Sri Kanti Asih untuk pergi ke poli umum dengan alasan berobat;

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi ketempat parkir sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah Jl. Raya Gadang Kota Malang dan sesampainya di Jl. Raya Gadang Kota Malang terdakwa melihat ada dealer motor kemudian terdakwa berhenti dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada pihak dealer motor, selanjutnya terjadi tawar menawar harga ketika proses tawar menawar pemilik dealer curiga kepada terdakwa atas kepemilikan sepeda motor tersebut tak berapa lama datang petugas dari Polsek Sukun mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polsek Sukun guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. Sri Kanti Asih mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eva Kurnianing Astuti**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
 - Bahwa telah terjadinya pencurian sepeda motor milik Hj. Sri Kanti Asih pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah korban, alamat di Jl.Bend Sigura-gura Barat No.29 RT.03 RW.008 Kelurahan Karangbesuki Kec.Sukun Kota Malang;
 - Bahwa saat itu saksi ditelpon oleh anak dari Hj.Sri Kanti Asih. Ia memberitahukan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai perawat lansia, saat Terdakwa menemani korban melakukan cuci darah di Rumah Sakit Lavalette, kemudian Terdakwa berpamitan kepada korban akan pergi ke Kantor BPJS, namun dalam beberapa jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi menduga bahwa
- Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol. N-2253-ABY, Noka. MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama Sri Kanti Asih, 1 (satu) lembar STNK No. 11056369 D. Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E164 8396, atas nama Sri Kanti Asih dan 1 (satu) lembar TBPKP No. 01488049, Honda Vario tahun 2016 warna hitam No Pol. N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama Sri Kanti Asih, kesemuanya beralamat di Bend Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota;
 - Bahwa saksi tidak tahu secara langsung bagaimana pelaku mencuri sepeda motor Honda Vario beserta BPKB, STNK dan TBPKP milik Hj. Sri Kanti Asih tersebut, namun pada saat saksi menanyakan kepada Hj Sri Kanti Asih kemana keberadaan pelaku, katanya pelaku berpamitan pergi ke Kantor BPJS. Namun pada saat saksi telpon tidak diangkat, padahal pada saat itu saksi menelpon sekitar pukul 3 sore lebih yang dimana kantor BPJS sudah tutup. Sehingga saksi menduga bahwa pelaku mengambil sepeda motor milik korban dengan cara beralasan akan pergi ke Kantor BPJS, yang dimana untuk pergi ke Kantor BPJS, pelaku pasti menggunakan sepeda motor milik korban;
 - Bahwa Hj. Sri Kanti Asih setiap hari Selasa dan jumat melakukan cuci darah di rumah sakit Lavalette karena Hj. Sri Kanti Asih karena mengalami sakit gagal ginjal, namun untuk seminggu ini Hj. Sri Kanti Asih perlu melakukan Double Lumen sehingga perlu melakukan kontrol mulai hari Senin hingga jumat;
 - Bahwa Hj. Sri Kanti Asih pada bagian jari mengalami susah untuk digerakkan, sehingga saksi selaku orang yang dipercayai oleh anak dari Hj. Sri Kanti Asih atas nama Chandra mencari perawat lansia melauai Postingan Facebook di Grup Loker ART Malang Raya, singkat cerita saksi menemukan orang yang saksi rasa mampu diberikan kepercayaan untuk merawat Hj. Sri Kanti Asih, dalam hal ini adalah pelaku, dan pelaku mulai bekerja untuk merawat Hj. Sri Kanti Asih sejak hari Senin tanggal 4 Agustus 2025;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan atas barang bukti yang ditunjukkan kepadanya dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. **Hj.Sri Kanti Asih**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tetap mempertahankan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah Hj. Sri Kanti Asih, beralamat di Jl.Bend Sigura-gura Barat No.29 RT.03 RW.008 Kelurahan Karangbesuki Kec.Sukun Kota Malang, terjadi pencurian barang milik saksi ;
- Bahwa barang yang hilang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol. N-2253-ABY, Noka. MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota, 1 (satu) bendel BKP No. M-08543744 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT 03 RW.08 Kel Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota, 1 (satu) lembar STNK No. 11056369 D. Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT 03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota dan 1 (satu) lembar TBPKP No. 01488049, Honda Vario tahun 2016 warna hitam No Pol. N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel.Karangbesuki Kec.Sukun Malang Kota ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menemani saksi melakukan cuci darah di rumah Sakit Lavalette, kemudian Terdakwa berpamitan kepada saksi akan pergi ke Kantor BPJS, namun dalam beberapa jam Terdakwa tidak kunjung kembali, pada pukul 21.15 wib cucu saksi yang bernama MAHARANI DEWI AYU MAULANA SINATRIA menjemput saksi di Rs. Lavalette selanjutnya kami berdua pulang. Sesampainya di rumah saksi yang beralamat di Jl. Bend. Sigura-Gura Barat No.29 RT.03 RW.008 Kel.Karangbesuki Kec.Sukun Kota Malang, saksi bersama cucu saksi mengecek tas warna merah yang ada di dinding kamar saksi sebelah Utara, ternyata 1 (satu) bendel BKP No. M-08543744 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg



Barat 29 RT 03 RW 08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota tersebut tidak ada (hilang). Selanjutnya saksi mengecek dompet warna biru kombinasi merah milik saksi yang saksi pegang ternyata 1 (satu) lembar STNK No.11056369 D. Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel.Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota dan 1 (satu) lembar TBPKP No. 01488049, Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295. Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend Sigura-gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel.Karangbesuki Kec.Sukun Malang Kota yang berada di dalam dompet saksi juga ikut hilang ;

- Bahwa pada saat saksi mandi, ada Terdakwa di dalam kamar saksi;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah sakit Lavalette menggunakan sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No.Pol.N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel.Karangbesuki Kec.Sukun Malang Kota milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini Adalah miliknya ;

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Naharani Dewi Ayu Maulana Sinatria**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik Hj.SRI KANTI ASIH pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 sekira pukul 07.30 WIB di rumah HJ.SRI KANTI ASIH alamat Jl.Bend Sigura-gura Barat No.29 RT03 RW.008 Kelurahan Karangbesuki Kec.Sukun Kota Malang;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol. N-2253-ABY, Noka. MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota, 1 (satu) bendel BKP No. M-08543744 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT 03 RW.08 Kel Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota, 1 (satu) lembar STNK No. 11056369 D. Honda Vario tahun 2016 warna



hitam No. Pol. N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT 03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota,1 (satu) lembar TBP KP No. 01488049, Honda Vario tahun 2016 warna hitam No Pol. N-2253-ABY, Noka MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend Sigura-Gura Barat 29 RT 03 RW 08 Kel Karangbesuki Kec. Sukun Malang Kota;

- Bahwa setelah mengetahui 1 (satu) bendel BKP B No. M-08543744 sepeda motor Honda Vario tahun 2016 warna hitam No. Pol. N-2253-ABY, Noka. MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel.Karangbesuki Kec.Sukun Kota Malang hilang, sekitar pukul 21.00 wib, saksi pergi ke rumah sakit Lavalette untuk menjemput nenek (Hj. SRI KANTI ASIH);
- Bahwa Nenek saksi ke rumah sakit karena cuci darah;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti dalam perkara ini Adalah milik nenek (Hj. SRI KANTI ASIH);

Bahwa atas keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di tangkap karena telah melakukan pencurian pada hari Selasa malam tanggal 05 Agustuss 2025 sekira pukul 18.00 Wib ketika diserahkan oleh pemilik dealermotor bekas Gadang Indah Motor di Jl..Raya Gadang Gang 5A No.337 Kota Malang ;
- Bahwa barang yang telah saksi curi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14LD AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY, tahun 2016, warna KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. hitam, Noka.MH1KF1114GK649295, Nosin. KF11E1648396, atas nama SRI Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang, beserta BPKB dan STNK nya;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 Agustus 2025 sekira pukul 07.30 Kec. Sukun Kota Malang, kemudian Terdakwa baru mencuri sepeda motornya setelah sebelumnya Terdakwa mengantar umi Hj. SRI KANTI ASIH menggunakan sepeda dan ketika umi sedang cuci darah kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa tinggal pergi dengan membawa sepeda motornya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah milik Hj.SRI KANTI ASIH;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, BPKB dan STNK dari Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY tersebut berada di dalam tas milik HJ. SRI KANTI ASIH yang ditautkan (nyantol) di paku di dalam kamar tidur umi HJ. SRI KANTI ASIH kemudian Terdakwa ambil dari dalam tas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Agustus 2025 yang lalu, Terdakwa melihat-lihat lowongan kerja perawat lansia di facebook, kemudian Terdakwa melihat ada iklan lowongan perawat lansia dan kemudian Terdakwa inbox dan dilanjutkan dengan komunikasi whatsapp yang kemudian Terdakwa ketahui nomer tersebut adalah milik sdri. EVA KURNIANING ASTUTI yang ternyata membantu mencari perawat untuk HJ. SRI KANTI ASIH. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB, sdri. EVA mengajak ketemuan dan Terdakwa bertemu dengan EVA yang saat itu didampingi suaminya di café di depan RS Lavalette dan saat itu dia menjelaskan tugas Terdakwa untuk merawat umi Hj. SRI KANTI ASIH yang setiap hari harus control maupun cuci darah ke RS Lavalette. Besok siangnya hari Senin tanggal 4 Agustus 2025, Terdakwa dihubungi oleh EVA untuk datang ke rumah umi dan sekitar pukul 11 siang Terdakwa sampai di rumah umi Hj. SRI KANTI ASIH di Jl. Bend. Sigura-gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang dan dikenalkan dengan umi. kemudian Terdakwa disuruh langsung bekerja dan diminta umi untuk tinggal menginap dan merawat umi Hj. SRI KANTI ASIH;
- Bahwa Terdakwa mengambil BPKB dan STNK atas Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY dan dalam tas milik umi Hj. SRI KANTI ASIH yang berada di dalam kamar adalah ketika umi HJ. SRI KANTI ASIH sedang mandi sekitar pukul 07.30 WIB, saat itulah Terdakwa membuka tas dan mengambil BPKB dan STNK dan Terdakwa taruh di saku kanan celana Terdakwa. Kemudian pada siang hari sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengantar umi HJ. SRI KANTI ASIH dengan Terdakwa membonceng Umi menggunakan Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY tersebut ke RS Lavalette Malang untuk melakukan cuci darah, kemudian pada sekitar pukul 14.30 WIB ketika umi sedang menjalani cucui darah, Terdakwa berpura-pura pamit kepada umi dengan alasan akan keluar sebentar, dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke lokasi parkir motor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 423/Pid.B/2025/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian Terdakwa membawa pergi motor dengan tujuan untuk Terdakwa jual, namun ketika Terdakwa akan menjual motor tersebut di Dealer motor bekas Gadang Indah Motor ternyata pihak dealer curiga dan menyerahkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa tujuan Terdakwa a mengambil BPKB dan STNK motor kemudian Terdakwa lanjutkan mengambil sepeda motornya adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk bayar hutang ke rentenir dan pinjol serta tanggungan bayar biaya kos ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 beserta kontakannya;
- 1 (satu) bendel BPKB nomor : M-08543744 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
- 1 (satu) lembar STNK nomor : 11056369 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;
- 1 (satu) lembar TBPKP nomor : 01488049 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, mempertimbangkan ketentuan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa



2. Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur Barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang bernama ANI MUTMAINAH, dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah adanya niat atau kehendak sebagai maksud dan tujuan untuk memindahtempatkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum atau secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2025 sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa mulai bekerja membersihkan rumah saksi korban Hj. Sri Kanti Asih, lalu pada hari itu juga sekira pukul 07.30 Wib saksi korban Hj. Sri Kanti Asih mandi, dan timbul niat terdakwa untuk mengambil mengambil 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY yang berada di dalam dompet warna biru kombinasi merah milik saksi korban Hj. Sri Kanti Asih yang diletakkan diatas meja dan 1 (satu) bendel BPKB Sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY, yang diletakkan didalam tas warna merah yang berada digantungan tembok sebelah utara didalam kamar saksi korban Hj. Sri Kanti Asih, kemudian terdakwa menyimpan STNK di saku sebelah kanan depan jaket yang terdakwa pakai dan BPKB terdakwa letakkan di saku depan sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian rencana selanjutnya terdakwa akan



mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih pergi ke rumah sakit Lavalette dengan mengendarai sepeda Motor merek Honda Type K1H02N14L0 AT (Vario) No.Pol. N-2253-ABY, dimana pada hari itu juga sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih tiba dirumah sakit, lalu terdakwa menurunkan saksi korban Hj. Sri Kanti Asih di depan ruang poli cuci darah, selanjutnya terdakwa memakirkan sepeda tersebut di tempat parkir rumah sakit Lavalette, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban Hj. Sri Kanti Asih yang berada di depan ruang poli cuci darah, kemudian terdakwa bersama saksi korban Hj. Sri Kanti Asih menuju ruang tunggu poli cuci darah. Setelah menunggu antrian saksi korban Hj. Sri Kanti Asih dipanggil oleh perawat untuk melaksanakan cuci darah dan sebelum saksi korban Hj. Sri Kanti Asih masuk ruangan, terdakwa meminta izin kepada saksi korban Hj. Sri Kanti Asih untuk pergi ke poli umum dengan alasan berobat, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju arah Jl. Raya Gadang Kota Malang dan sesampainya di Jl. Raya Gadang Kota Malang terdakwa melihat ada dealer motor kemudian terdakwa berhenti dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada pihak dealer motor, selanjutnya terjadi tawar menawar harga ketika proses tawar menawar pemilik dealer curiga kepada terdakwa atas kepemilikan sepeda motor tersebut tak berapa lama datang petugas dari Polsek Sukun mengamankan terdakwa beserta barang bukti dan membawa ke kantor Polsek Sukun guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Hj. Sri Kanti Asih mengalami kerugian sebesar Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum", telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa sebagai single parent, mempunyai tanggungan anak ;
- Bahwa Terdakwa melakukan kejahatan ini karena desakan kebutuhan keluarga / ekonomi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 beserta kontaknya;
- 1 (satu) bendel BPKB nomor : M-08543744 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 atas nama SRI KANTI



ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;

- 1 (satu) lembar STNK nomor : 11056369 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;
- 1 (satu) lembar TBP KP nomor : 01488049 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik saksi korban, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hj. Sri Kanti Asih.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ANI MUTMAINAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANI MUTMAINAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 beserta kontakanya;
 - 1 (satu) bendel BPKB nomor : M-08543744 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396 atas nama SRI KANTI ASIH alamat Bend. Sigura-Gura Barat 29 RT.03 RW.08 Kel. Karangbesuki Kec. Sukun Kota Malang;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor : 11056369 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar TBPKP nomor : 01488049 atas sepeda motor merek Honda tipe Vario warna hitam, No.Pol. : N-2253-ABY, Tahun 2016, Noka : MH1KF1114GK649295, Nosin : KF11E1648396;

Dikembalikan kepada saksi korban Hj. Sri Kanti Asih ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000 -, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 8 DESEMBER 2025 oleh kami, Slamet Budiono, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Hambali, SH.MH dan Rudy Wibowo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aria Cahaya Sari, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Roma Arina Tiur Simbolon, SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Muhammad Hambali, SH.MH.

Rudy Wibowo, SH.MH.

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, SH.